



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Cível - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Juízo Titular I - Vara Reg. Comp. Empresarial e Conflitos à Arbitragem
Foro Espec. 4ªe10ª RAJs

Avenida Francisco Xavier Arruda Camargo, 300, Bloco D, Sala 06 - Bairro: Jardim Santana - CEP:
13088653 - Fone: (19) 2101-3328 - Email: 4e10rajlvemp@tjsp.jus.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 4000061-84.2026.8.26.0354/SP

AUTOR: J.C.E TRANSPORTES LTDA (REPRESENTADO)

SENTENÇA

Trata-se de pedido de recuperação judicial ajuizado por J.C.E TRANSPORTES LTDA. Em decisão proferida no Evento 8, datada de 19/01/2026, foi deferido o parcelamento das custas iniciais em seis parcelas, determinando-se que a primeira delas fosse recolhida no prazo de cinco dias corridos. As guias correspondentes foram disponibilizadas nos autos em 20/01/2026 (Evento 12), circunstância que afasta por completo qualquer alegação de desconhecimento, dificuldade de acesso ou impossibilidade de consulta.

Decorrido integralmente o prazo estabelecido, verifica-se que a parte requerente não efetuou o pagamento da primeira parcela das custas. Não houve, igualmente, qualquer peticionamento informando dificuldades financeiras, pedido de prorrogação de prazo, justificativa para o atraso ou comunicação posterior demonstrando tentativa de regularização. A ausência de pagamento, somada ao silêncio absoluto da parte, configura inadimplemento total da obrigação inicial imposta como condição para o processamento do feito.

Nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, o não recolhimento das custas iniciais após a intimação autoriza o cancelamento da distribuição. Aplicável, ainda, o art. 485, IV, do CPC, que impõe a extinção do processo sem resolução do mérito quando ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Assim, diante do inadimplemento e da ausência de qualquer manifestação útil por parte da requerente, não há alternativa senão determinar o cancelamento da distribuição.

Considerando, ainda, que o Evento 8 nomeou perito judicial para realização da constatação prévia prevista no art. 51-A da Lei nº 11.101/2005, sendo que a remuneração somente seria arbitrada após apresentação do laudo e do

respectivo orçamento, cumpre determinar a abertura de vista ao perito para apresentação do valor correspondente aos trabalhos desenvolvidos, a fim de viabilizar a formalização da despesa decorrente da diligência já realizada.

Diante do exposto, **cancelo a distribuição do presente feito**, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, diante do não pagamento da primeira parcela das custas iniciais. Em consequência, **julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC**.

Determino a abertura de vista ao perito judicial nomeado, AJ Ruiz Consultoria Empresarial S.A., para que apresente o orçamento referente aos trabalhos realizados na constatação prévia, conforme previsto no Evento 8, devendo fazê-lo no prazo de cinco dias.

Proceda-se à anotação do cancelamento da distribuição no sistema.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Documento eletrônico assinado por **JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsp.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **610005392745v2** e do código CRC **de5716e0**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY
Data e Hora: 20/02/2026, às 14:00:16

4000061-84.2026.8.26.0354

610005392745.V2